

Algemene voorwaarden.

Avant-Garde is ontwerper en bouwregisseur. Deze voorwaarden gelden voor onze diensten en voor het werk van de vakbedrijven uit ons netwerk, die elk voor hun eigen onderdeel de aannemer zijn. Versie 4 oktober 2026.

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- **Avant-Garde:** iworkproductions, een eenmanszaak die handelt onder de naam Avant-Garde Gevels, gevestigd aan de Annemoonstraat 40, 4904 CH Oosterhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20144471. Avant-Garde is ontwerper en bouwregisseur.
- **Vakbedrijf:** een zelfstandig bedrijf uit het netwerk van vakmensen van Avant-Garde dat een onderdeel van het werk uitvoert, bijvoorbeeld de gevel, het dak, de kozijnen of de warmtepomp. Het vakbedrijf is voor zijn onderdeel de aannemer.
- **Opdrachtgever:** degene die Avant-Garde of een vakbedrijf een opdracht geeft.
- **Diensten van Avant-Garde:** het adviesgesprek, het ontwerp, het afstemmen van de planning tussen de vakbedrijven, en op verzoek de subsidieservice en de vergunningservice.

1.2 Deel A van deze voorwaarden geldt voor de diensten van Avant-Garde. Deel B geldt voor de overeenkomst tussen de opdrachtgever en een vakbedrijf, als het vakbedrijf deze voorwaarden in zijn offerte van toepassing verklaart. Deel C geldt voor beide.

1.3 Afwijkingen gelden alleen als ze schriftelijk zijn overeengekomen. Is een bepaling nietig of vernietigd, dan blijven de overige bepalingen gelden.

Artikel 2. Rol van Avant-Garde

2.1 Avant-Garde is ontwerper en bouwregisseur. Avant-Garde ontwerpt de woning als één geheel, adviseert over materialen, subsidie en vergunning, brengt de opdrachtgever in contact met vakbedrijven uit haar netwerk en stemt de planning tussen de vakbedrijven af. Voor deze diensten aan de opdrachtgever geldt tussen de opdrachtgever en Avant-Garde een overeenkomst van opdracht.

2.2 Voor de uitvoering sluit de opdrachtgever een overeenkomst rechtstreeks met elk vakbedrijf. Elk vakbedrijf is voor zijn onderdeel de aannemer. Avant-Garde is geen partij bij die overeenkomsten en is geen aannemer of hoofdaannemer. Elk vakbedrijf is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering, de garantie en de afhandeling van klachten over zijn eigen onderdeel.

2.3 Voert Avant-Garde zelf een deel van het werk uit, dan sluit de opdrachtgever daarvoor een afzonderlijke overeenkomst met Avant-Garde. Voor dat onderdeel geldt Avant-Garde als vakbedrijf, en is deel B van toepassing.

Artikel 3. Vergoeding

3.1 Het adviesgesprek en het ontwerp zijn kosteloos voor de opdrachtgever.

3.2 Avant-Garde brengt opdrachten aan bij de vakbedrijven en ontvangt daarvoor van hen een vergoeding. De opdrachtgever betaalt Avant-Garde daarnaast niets voor advies en ontwerp.

3.3 Voor de subsidieservice en de vergunningservice betaalt de opdrachtgever Avant-Garde de vergoeding die vooraf is afgesproken (artikel 6 en 7).

Artikel 4. Ontwerp en impressies

4.1 Het ontwerp en de visualisaties laten de uitstraling van de woning zien. Het zijn geen technische tekeningen. Kleuren, materialen en verhoudingen kunnen in werkelijkheid licht afwijken.

4.2 Beelden op de website, in het Gevelatelier en in documenten van Avant-Garde zijn impressies.

4.3 Het ontwerp, de visualisaties en de materiaalnamen blijven eigendom van Avant-Garde. De opdrachtgever mag ze gebruiken voor zijn eigen woning.

Artikel 5. Planning en afstemming

5.1 Avant-Garde stemt de planning en de volgorde van het werk af tussen de vakbedrijven en houdt de opdrachtgever op de hoogte.

5.2 Avant-Garde spant zich in voor een goede afstemming, maar is niet aansprakelijk voor vertraging die ontstaat door een vakbedrijf, door weersomstandigheden of door andere omstandigheden buiten haar invloed.

Artikel 6. Subsidieservice

6.1 Op verzoek verzorgt Avant-Garde de subsidieaanvraag voor de opdrachtgever, voor € 750 inclusief btw. Daarbij zoekt Avant-Garde ook uit voor welke regelingen van de gemeente de opdrachtgever in aanmerking komt.

6.2 De opdrachtgever machtigt daarvoor Avant-Garde of de door haar ingeschakelde adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

6.3 Subsidiebedragen op de website, in documenten of in gesprekken zijn een indicatie. De toekenning en de hoogte van de subsidie zijn aan de overheid; Avant-Garde kan die niet garanderen. De afspraken met de vakbedrijven blijven gelden, ook als de subsidie lager uitvalt of niet wordt toegekend.

Artikel 7. Vergunningservice

7.1 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen. Op verzoek verzorgt Avant-Garde de aanvraag namens de opdrachtgever, inclusief de tekeningen en het contact met de gemeente, tegen een vaste vergoeding die vooraf wordt afgesproken.

7.2 De leges van de gemeente zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.3 Informatie van Avant-Garde over vergunningen is algemeen. De officiële vergunningcheck en het besluit van de gemeente zijn leidend. Avant-Garde kan niet garanderen dat een vergunning wordt verleend.

Artikel 8. Bedenktijd voor de diensten

8.1 Is een overeenkomst voor de subsidieservice of de vergunningservice buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten, dan kan de opdrachtgever deze binnen 14 dagen zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden, met het modelformulier onderaan deze voorwaarden of een andere duidelijke verklaring.

8.2 Vraagt de opdrachtgever Avant-Garde uitdrukkelijk om binnen de bedenktijd te beginnen, en ontbindt hij daarna alsnog, dan betaalt hij een evenredig deel voor wat al is gedaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van Avant-Garde

9.1 Avant-Garde is niet aansprakelijk voor het werk van de vakbedrijven.

9.2 Voor haar eigen diensten is de aansprakelijkheid van Avant-Garde, voor zover de wet dat toelaat, beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever voor de betreffende dienst aan Avant-Garde heeft betaald. Deze beperking geldt niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van Avant-Garde.

Artikel 10. Offerte en overeenkomst

10.1 De offerte voor de uitvoering is een offerte van het vakbedrijf. Avant-Garde geeft de prijs van het vakbedrijf aan de opdrachtgever door.

10.2 De overeenkomst komt tot stand als de opdrachtgever de offerte van het vakbedrijf ondertekent. De opdrachtgever tekent daarmee rechtstreeks met het vakbedrijf, niet met Avant-Garde. De offerte is 30 dagen geldig.

10.3 Is voor het werk een vergunning nodig en is die nog niet verleend, dan kunnen partijen afspreken dat de overeenkomst vervalt als de vergunning niet wordt verleend.

10.4 Wijzigingen op verzoek van de opdrachtgever worden pas uitgevoerd na schriftelijk akkoord over prijs en planning.

Artikel 11. Prijzen en meerwerk

11.1 De offerte vermeldt de prijzen exclusief en inclusief btw; de totaalprijs inclusief btw is leidend. Wijzigt het btw-tarief na ondertekening, dan wordt dat doorberekend.

11.2 De prijs is gebaseerd op de exacte inmeting door het vakbedrijf. Er wordt niets extra uitgevoerd of in rekening gebracht zonder akkoord van de opdrachtgever.

11.3 Meerwerk is:

- werk op verzoek van de opdrachtgever dat niet in de offerte staat;
- herstel van gebreken die bij de inmeting redelijkerwijs niet zichtbaar waren, zoals rot, scheuren, een losse of niet-draagkrachtige ondergrond, asbest of verborgen leidingen;
- werk dat nodig wordt door wijzigingen in wet- of regelgeving na ondertekening.

11.4 Meerwerk wordt pas uitgevoerd na akkoord van de opdrachtgever vooraf. Een akkoord per e-mail, WhatsApp of op een meerwerkformulier is voldoende. Het vakbedrijf informeert Avant-Garde over het meerwerk.

Artikel 12. Bedenktijd

12.1 Is de overeenkomst met het vakbedrijf buiten de verkoopruimte gesloten, dan kan de opdrachtgever deze binnen 14 dagen na ondertekening zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden.

12.2 Wil de opdrachtgever dat het vakbedrijf binnen de bedenktijd al begint, dan vraagt het vakbedrijf daar uitdrukkelijk om. Ontbindt de opdrachtgever daarna alsnog, dan betaalt hij het deel dat al is uitgevoerd.

Artikel 13. Uitvoering

13.1 Het vakbedrijf begint pas met de uitvoering als de eerste termijn is betaald.

13.2 Uitvoeringstermijnen zijn een indicatie. Dagen waarop het weer het werk onmogelijk maakt, tellen niet mee.

13.3 Het vakbedrijf stemt praktische zaken, zoals de startdatum, de steiger en de toegang tot de woning, af met de opdrachtgever en met Avant-Garde.

13.4 De opdrachtgever zorgt voor een vrij toegankelijke werkplek, stroom, water en een toilet of bouwtoilet.

13.5 Vergunningen, parkeeronthefingen en kosten van het gebruik van openbare grond zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken.

13.6 Het vakbedrijf mag werkzaamheden laten uitvoeren door anderen en blijft daarvoor zelf volledig verantwoordelijk.

13.7 Het vakbedrijf verplaatst geen airco's, zonnepanelen, rolluiken, alarmsystemen of vergelijkbare installaties, tenzij dat in de offerte staat.

Artikel 14. Oplevering

14.1 Het vakbedrijf nodigt de opdrachtgever uit voor de oplevering van zijn onderdeel. Samen stellen zij vast of er opleverpunten zijn.

14.2 Het werk geldt als opgeleverd als de opdrachtgever het heeft goedgekeurd, of als hij niet binnen 14 dagen na de uitnodiging reageert.

14.3 Opleverpunten herstelt het vakbedrijf binnen een redelijke termijn.

Artikel 15. Betaling

15.1 De opdrachtgever betaalt het vakbedrijf rechtstreeks, volgens het betalingsschema in de offerte.

15.2 Bij niet-tijdige betaling stuurt het vakbedrijf een kosteloze herinnering met een betaaltermijn van 14 dagen. Daarna zijn de wettelijke rente en de wettelijk toegestane incassokosten verschuldigd.

15.3 De opdrachtgever mag volgens artikel 7:768 BW 5% van de aanneemsom bij een notaris in depot storten, tenzij het vakbedrijf daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Artikel 16. Annulering

16.1 Annuleert de opdrachtgever na afloop van de bedenktijd, dan is hij aan het vakbedrijf 10% van de aanneemsom verschuldigd, tenzij de werkelijke schade lager is.

16.2 Al uitgevoerd werk en speciaal voor het werk bestelde, niet-retourneerbare materialen worden daarnaast volledig vergoed.

Artikel 17. Garantie en klachten

17.1 Het vakbedrijf geeft garantie op zijn werk volgens de termijnen in zijn offerte, naast de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

17.2 Niet onder de garantie vallen schade door onjuist gebruik of onderhoud, overmacht, of werk van anderen aan of op het werk van het vakbedrijf.

17.3 Klachten over de uitvoering meldt de opdrachtgever schriftelijk bij het vakbedrijf, binnen een redelijke termijn na ontdekking, met een duidelijke omschrijving en bij voorkeur foto's. Avant-Garde denkt graag mee, maar de afhandeling ligt bij het vakbedrijf.

DEEL C. ALGEMEEN

Artikel 18. Overmacht

18.1 Onvoorzienbare en onvermijdbare omstandigheden die de uitvoering onmogelijk of wezenlijk zwaarder maken, zoals extreem weer of het uitblijven van leveringen, gelden als overmacht. Termijnen worden dan verlengd met de duur van de vertraging. Duurt de overmacht langer dan drie maanden, dan mogen beide partijen de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel ontbinden.

Artikel 19. Persoonsgegevens en beeld

19.1 Avant-Garde en de vakbedrijven gebruiken de gegevens van de opdrachtgever alleen voor de opdracht en de bijbehorende administratie, en zijn ieder zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij verwerken. Zie ook onze [privacyverklaring](#).

19.2 Foto's, video's en dronebeelden van het werk mogen zonder naam of adres worden gebruikt als referentie, tenzij de opdrachtgever daartegen bezwaar maakt.

Artikel 20. Klachten over Avant-Garde

20.1 Heeft de opdrachtgever een klacht over de diensten van Avant-Garde, dan meldt hij die bij voorkeur schriftelijk via info@avantgardegevels.nl. Avant-Garde reageert binnen 14 dagen.

Artikel 21. Toepasselijk recht en geschillen

21.1 Op deze voorwaarden en de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, onverminderd het recht van de consument om de rechter van zijn woonplaats te kiezen.

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugsturen als u de overeenkomst wilt herroepen.

- Aan: Avant-Garde, Annemoonstraat 40, 4904 CH Oosterhout, info@avantgardegevels.nl, of het vakbedrijf uit uw offerte
- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende dienst herroep/herroepen*:
- Ondertekend op:
- Naam/Namen consument(en):
- Adres consument(en):
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
- Datum:

* Doorhalen wat niet van toepassing is.